乐山市庆棠机械制造有限公司
“10·15”高处坠落事故调查报告

2023年10月15日10时30分许，乐山市庆棠机械制造有限公司（以下简称：庆棠公司），发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经市中区人民政府同意，成立了由区应急管理局、区纪委监委、区经济信息化局、区公安分局、区总工会、苏稽镇人民政府参加的乐山市庆棠机械设备制造有限公司“10·15”高处坠落事故调查组，并邀请区检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、对相关人员的调查取证等，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年10月14日下午，庆棠公司法定代表人向XX安排员工丁XX、吕XX10月15日去位于市中区苏稽镇顺江村6组501号的乐山市鑫博机械制造有限公司（该公司已停止运营，将一台抛

丸机出售给庆棠机械制造有限公司）拆抛丸机设备。

丁XX、吕XX于10月15日上午8：30左右到达乐山市鑫博机械制造有限公司，并开始作业。10点半左右，丁XX不慎从2.3米高抛丸机平台上跌落。

（二）应急处置、医疗救治和善后处理情况

事故发生后，120救护人员到达现场进行抢救，区应急管理局、区公安分局、苏稽镇人民政府等相关部门到场处置。经乐山市人民医院抢救，10月15日15时许，丁XX因循环衰竭，抢救无效死亡。10月16日，庆棠公司与死者家属经乐山市市中区苏稽镇跃进村人民调解委员会调解，协商达成事故赔偿协议。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

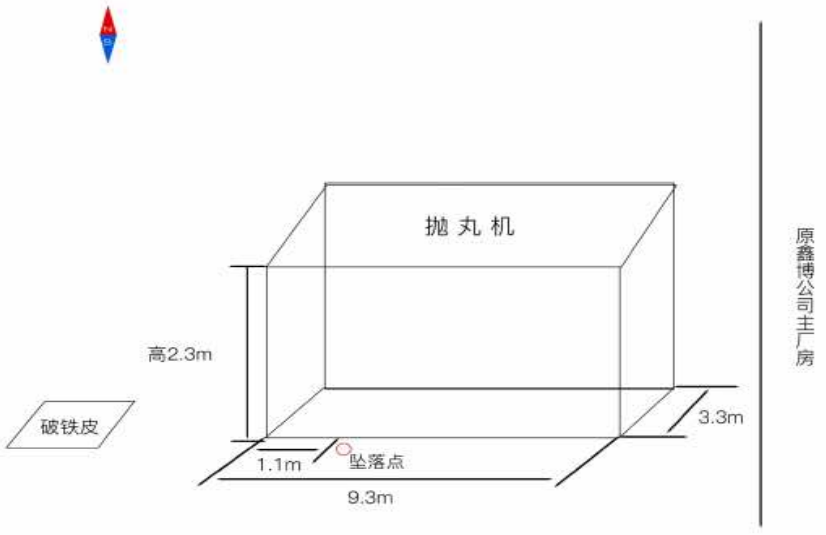
乐山市庆棠机械设备制造有限公司，营业执照统一社会信用代码：XXXXXXXXX，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：向XX，单位住所：乐山市市中区苏稽镇陶村5组420号1楼，成立日期：2022年1月29日，经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；黑色金属铸造；建筑材料生产专用机械制造；数控机床制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件销售；轴承销售；金属切削机床销售；机械设备销售；电力设施器材制造；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。

（二）事故相关单位情况

乐山市鑫博机械制造有限公司（以下简称：鑫博公司），营业执照统一社会信用代码：XXXXXXXXXXX，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：何XX，单位住所：乐山市市中区苏稽镇顺江村，成立日期：2003年8月8日，经营范围：冶金机械制造销售；废旧金属回收。

（三）事故相关情况

事故现场位于乐山市市中区苏稽镇双江村五组乐山市鑫博机械制造有限公司西侧抛丸机处，现场勘验情况：丁XX坠落平台离地高2.3米，丁XX坠落后坠落点（头部）距离抛丸机西侧边框1.1米；抛丸机外围尺寸为长9.3米，宽3.3米；事故平台上留有丁XX作业相关痕迹，抛丸机西侧留有丁XX拆除抛下的破损破铁皮。（现场示意图与现场照片如下所示）



（现场图示）



（现场照片）

经现场勘验、询问调查、结合现场与案情分析，死者丁XX死因符合高坠死亡，排除刑事案件，苏稽镇派出所接（报）处警登记表作其他处理。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

丁XX，男，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍地：XXXXXXX。

2.直接经济损失情况

根据双方《人民调解协议书》，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约120万元。

（五）其他需要表述的情况

2018年，鑫博公司因债务、环保等因素，公司停产。2019年被法院查封扣押。2023年7月17日夹江法院在京东网公告将于2023年8月17日对鑫博公司工业用房进行法拍，机器设施设

备不在本次拍卖范围内。2023 年 8 月 18 日法拍结束，自然人吕明中标。（法拍成交确认书截图如下）

2023 年 9 月为执行法拍结果，鑫博公司被要求腾退厂房内物资，将厂房交给吕明。鑫博公司法定代表人何 XX 于 10 月 12 日与庆棠公司签订购买协议，将废旧抛丸机卖给庆棠公司，由庆棠公司自行对机械进行切割装车。

成交确认书

司法标的物处置单位：**夹江县人民法院**

标的物名称：**四川省乐山市苏稽顺江村6组501号工业用房**

网络服务提供者：**京东网**名称

标的物网拍链接：https://paimai.jd.com/item/5E809B10AEECC7DB23DFF92F74675198

案号：**(2023)川1126执恢158号**

网拍公告时间：**2023年07月17日 17:46:32**

网拍开始时间：**2023年08月17日 10:00:00**

网拍结束时间：**2023年08月18日 11:06:27**

【网络拍卖竞价结果】

用户姓名：吕明(证件类型：身份证,证件号码：**0418)** 通过竞买号**191083244**于**2023年08月18日**在**夹江县人民法院**于**京东网**名称开展的“**四川省乐山市苏稽顺江村6组501号工业用房**”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格：￥**1622560.00**〔**壹佰陆拾贰万贰仟伍佰陆拾圆整**〕。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以**夹江县人民法院**出具拍卖成交裁定为准。

2023年08月18日

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

经调查后证实，丁 XX 未按规定穿戴劳动防护用品在超过 2

米高的平台作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

经调查后证实，庆棠公司落实安全生产主体责任不到位，庆棠公司法定代表人向XX履行安全生产第一责任人职责不到位，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，乐山市庆棠机械制造有限公司“10·15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）作业人员违规作业。丁XX在超过2m高的平台作业，未使用安全绳，未佩戴安全帽，属违规高处作业。

（二）庆棠公司落实安全生产主体责任不到位。庆棠公司未配置专兼职安全管理人员[1]。

（三）庆棠公司对工人岗前培训教育不到位。对工人没有开展过三级教育，也未组织工人开展安全生产考核培训。未建立风险辨识和隐患排查整改制度。

（四）庆棠公司安全生产防护用品管理不到位。未建立安全防护用品领取发放制度与领用台账，未监督员工正确佩戴和使用劳动防护用品。

（五）庆棠公司法定代表人履行安全生产第一责任人职责不

1 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

到位。庆棠公司法定代表人向XX作为安全生产第一责任人，未组织制定安全生产操作规程、安全管理制度等相关资料。

（六）庆棠公司法定代表人对现场作业人员安全监管不力。经调查，庆棠公司法定代表人向XX，事发当天到过作业现场，并与工人交谈，但未制止工人违规高处作业。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任企业及责任人员的处理建议

1.庆棠公司落实安全生产主体责任不力，安全规章制度制定不到位，未配备专兼职安全管理人员，对员工安全教育培训不到位，对员工劳动防护用品使用监管不到位，对本次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[2]、第四十五条[3]的规定。建议区应急管理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

2.丁XX安全意识淡薄，违规冒险作业，未正确佩戴和使用个人劳动防护用品，造成事故发生，对本次事故负直接责任。其

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

3 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]。因其已在事故中死亡，建议免予追究。

3.庆棠公司法定代表人向XX履行安全生产第一责任人职责不到位，未组织制定安全生产操作规程、安全管理制度等相关资料，对安全生产监管不力，隐患排查不及时，未及时阻止工人违规作业，对该起事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]。建议区应急管理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

（二）党纪政务处理建议。

事故调查中，事故调查组未发现地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面存在问题，无相关线索移交纪委监委。

六、防范措施及建议

（一）庆棠公司要认真落实企业安全生产主体责任，加强安全生产制度落实，切实将安全生产工作落到实处。加强现场管理，加强工作安排落实情况的核实，特别是要将安全教育落实到位，督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，按行业安全生产要求，严格制定并落实公司安全生产制度，开展安全措施落实情况

---

4 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（七）及时、如实报告生产安全事故。

的巡查和督促。

（二）进一步强化现场作业人员安全意识，做好工人的安全教育培训，做好作业现场管理工作。

（三）加强作业过程监管，杜绝监管盲区，及时发现并制止工人违规冒险作业行为。

七、附件

乐山市庆棠机械制造有限公司“10·15”高处坠落事故调查组成员签字

乐山市庆棠机械制造有限公司

“10·15”高处坠落事故调查组

2023年12月11日